中学3年　JH-SOC-G3-U04　人間の尊重と日本国憲法

授業プリント 人間の尊重と日本国憲法　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

公民的分野｜日本国憲法の基本原理・基本的人権・新しい人権

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G3-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 私たちと現代社会：現代社会の見方・考え方（対立と合意，効率と公正）と，きまり（ルール）の意義。人権どうしの調整や公共の福祉を考える土台になる。 JH-SOC-G3-U03
- 近代の日本と世界：欧米の市民革命と人権思想の広がり，自由民権運動と大日本帝国憲法の制定。日本国憲法との比較に使う。 JH-SOC-G2-U04
- 現代の日本と世界：第二次世界大戦後の民主化（戦後改革）の中で日本国憲法が制定された歴史的な経緯。 JH-SOC-G3-U02

授業前の確認

- 市民革命（イギリス・アメリカ・フランス）と人権思想の広がりのおおまかな流れを知っている（2年の歴史）。
- 大日本帝国憲法が1889年に発布され，天皇主権であったことを知っている。
- 第二次世界大戦後の民主化の中で日本国憲法が制定されたことを知っている。
- 分数の計算（3分の2以上，過半数）と，割合（%）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 民主政治と政治参加：国民主権を実現するしくみとして，選挙・国会・内閣・裁判所・地方自治を学ぶ。憲法改正の発議も国会の仕事である。 JH-SOC-G3-U05
- 私たちと経済：社会権（生存権・労働基本権）が，社会保障制度や労働者を守る法律として具体化されていることを学ぶ。 JH-SOC-G3-U06
- 地球社会と私たち：世界人権宣言や国際人権規約など，人権を国際社会で守る取り組みを学ぶ。 JH-SOC-G3-U07
- 法・政治と私たち：高校の公共では，法の支配・立憲主義と，人権保障をめぐる具体的な裁判例をさらに深く学ぶ。 HS-PUBL-U02

この授業の目標

1. 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）と，大日本帝国憲法とのちがいを説明できる。
2. 基本的人権を平等権・自由権・社会権・参政権・請求権に分類し，条文や具体的な場面がどの権利にあたるかを判断できる。
3. 公共の福祉による人権の制限や新しい人権について，社会の変化と結びつけて理由を説明できる。
4. 憲法改正の手続きを，総議員の3分の2以上・国民投票の過半数という条件にそって正確に計算・判断できる。

段階	時間	主な活動
導入：憲法は何のためにあるのか	8分	身近なきまりと憲法を比べ，憲法が国の権力をしばるものであることに気づく
人権思想の歩みと立憲主義	14分	マグナ・カルタからワイマール憲法・世界人権宣言までの流れと，法の支配を確かめる

段階	時間	主な活動
日本国憲法の三つの基本原理	16分	大日本帝国憲法と比べながら，国民主権・象徴天皇制・平和主義を学ぶ
基本的人権の分類	22分	条文を読んで，平等権・自由権・社会権・参政権・請求権に分類する
公共の福祉と新しい人権	14分	人権の制限の例と，社会の変化から生まれた新しい人権を考える
憲法改正の手続き（例題）	16分	総議員の3分の2以上と国民投票の過半数を計算で確かめる（例題1・例題2）
まとめと確認	10分	板書をふり返り，確認問題に取り組む

導入 憲法は「国をしばる」きまり

学校の校則は生徒が守るきまりですが，憲法は少しちがいます。憲法は，国の政治のしくみを定めるとともに，国の権力が国民の自由や権利を不当にうばわないように，国の権力を制限するきまりです。このように，憲法によって権力を制限し，人権を守る考え方を立憲主義といいます。この単元では，日本国憲法の基本原理と，憲法が保障する基本的人権について学びます。

- 法の支配：国王や政府などの権力をもつ者も，法に従わなければならない（人の支配と対になる考え方）。
- 最高法規：憲法は国の法の中で最も強い効力をもち，憲法に反する法律や命令は効力をもたない（第98条）。
- 憲法尊重擁護義務：天皇・国務大臣・国会議員・裁判官などの公務員が負う（第99条）。国民ではなく権力を行使する側に義務を課している点に注目する。

口頭で解説すべきポイント

- 「憲法を守らなければならないのはだれか」を問い，第99条に国民が書かれていないことに気づかせて立憲主義へつなぐ。
  発問：第99条で，憲法を尊重し擁護する義務を負うとされているのはだれか。
  予想される反応：天皇や国務大臣，国会議員，裁判官などの公務員。
  注意：国民に義務がないという意味ではなく，権力をもつ側をしばるのが憲法の役割であると補足する。
  タイミング：導入

定義 人権思想の歩み

人権の考え方は，国王の権力を制限する動きから始まり，市民革命を経て，20世紀には社会権，第二次世界大戦後には国際的な人権の保障へと広がりました。

使える条件・注意

- 18世紀までの人権は「国家からの自由」（自由権）が中心。20世紀に「国家による自由」（社会権）が加わった。
- 年代の並べかえ問題では，「自由権 → 社会権 → 国際的な保障」の流れで考えると整理しやすい。

- 1215年　マグナ・カルタ（イギリス）：国王の権力を制限した。
- 1689年　権利章典（イギリス）：名誉革命の後，議会の権限を確立した。

- 17〜18世紀の思想家：ロック（『統治二論』，抵抗権），モンテスキュー（『法の精神』，三権分立），ルソー（『社会契約論』，人民主権）。
- 1776年　アメリカ独立宣言，1789年　フランス人権宣言：生まれながらの自由・平等の権利。
- 1919年　ワイマール憲法（ドイツ）：人間らしい生活を保障する社会権を初めて規定した。
- 1948年　世界人権宣言，1966年　国際人権規約：人権の国際的な保障。

口頭で解説すべきポイント

- 年表に「だれの権力を，だれが制限したか」を書きこませ，人権の歴史を権力の制限の歴史として読ませる。
  発問：マグナ・カルタと権利章典で，権力を制限された人はだれか。
  予想される反応：イギリスの国王。
  タイミング：人権思想の歩みの学習時

定理・公式 日本国憲法の三つの基本原理と大日本帝国憲法との比較

比べる観点（主権・天皇の地位・人権・軍隊・議会）を決めて表にすると，二つの憲法のちがいがはっきりします。

国民主権　／　基本的人権の尊重　／　平和主義

使える条件・注意

- 国民主権：前文と第1条。天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」で，国の政治についての権限をもたない（第4条）。
- 天皇の国事行為（法律の公布，国会の召集，衆議院の解散など）には内閣の助言と承認が必要で，内閣が責任を負う（第3条・第7条）。
- 基本的人権の尊重：基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」（第11条）。
- 平和主義：第9条で戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を定める。非核三原則（持たず，つくらず，持ちこませず）。
- 大日本帝国憲法（1889年発布）：天皇主権・欽定憲法。国民は「臣民」とされ，権利は法律の範囲内で認められた。兵役の義務があった。
- 日本国憲法（1946年11月3日公布，1947年5月3日施行）：国民主権・民定憲法。

口頭で解説すべきポイント

- 二つの憲法の比較表を空らんつきで配り，観点ごとに生徒に記入させる。
  発問：大日本帝国憲法と日本国憲法で，主権者はそれぞれだれか。
  予想される反応：大日本帝国憲法は天皇，日本国憲法は国民。
  注意：5月3日（憲法記念日）は施行日，11月3日（文化の日）が公布日であることを混同させない。
  タイミング：基本原理の学習時

定義 基本的人権の分類と国民の義務

日本国憲法が保障する基本的人権は，個人の尊重（第13条）と法の下の平等（第14条）を土台として，次のように分類されます。

使える条件・注意

- 条文の主語が「国は～努めなければならない」「～を営む権利を有する」のように国に保障を求める内容なら社会権，「～を侵してはならない」「～の自由」なら自由権と見分けるとよい。
- 公共の福祉：人権は他人の人権を侵害しない範囲で保障され，社会全体の利益のために制限されることがある（例：他人の名誉を傷つける表現，資格が必要な職業，正当な補償のもとでの土地の収用）。

- 平等権：法の下の平等（第14条），両性の本質的平等（第24条）。
- 自由権：精神の自由（思想・良心，信教，表現，学問），身体の自由（法定手続き，拷問の禁止，黙秘権），経済活動の自由（居住・移転・職業選択，財産権）。
- 社会権：生存権（第25条），教育を受ける権利（第26条），勤労の権利（第27条），労働基本権（団結権・団体交渉権・団体行動権，第28条）。
- 参政権：選挙権・被選挙権，最高裁判所裁判官の国民審査，地方特別法の住民投票，憲法改正の国民投票。
- 請求権：裁判を受ける権利（第32条），国家賠償請求権（第17条），刑事補償請求権（第40条）。
- 国民の三大義務：子どもに普通教育を受けさせる義務（第26条），勤労の義務（第27条），納税の義務（第30条）。

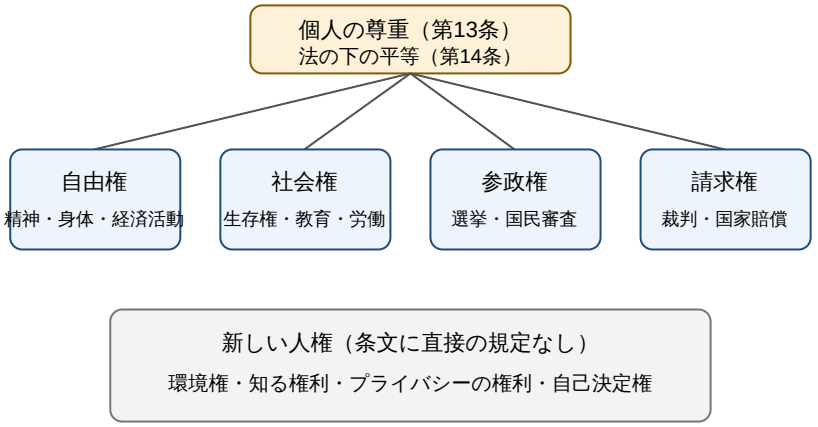


図　基本的人権の構成（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- 条文カードを配り，5つの分類の箱に分けさせる活動を行う。
  発問：第28条の労働基本権は，自由権と社会権のどちらに分類されるか。
  予想される反応：社会権。労働者が人間らしく働けるよう保障される権利である。
  注意：「団結する自由」という語感から自由権と答える生徒が多いので，教科書の分類を確認させる。

導出　なぜ社会権や新しい人権が生まれたのか（因果の流れ）

入試では「～が主張されるようになった理由として最も適するもの」がよく問われます。「社会の変化 → 新しい問題 → それまでの権利では守れない → 新しい権利」の流れにあてはめて選択肢を確かめましょう。

導出

1. ① 18世紀の市民革命では，国王の不当な支配から自由になること（自由権）が最も重要だった。

2. ② 19世紀に資本主義が発展すると，自由な経済活動の結果，貧富の差や失業，長時間労働などの問題が広がった。
3. ③ 自由権だけでは，貧しい人々の人間らしい生活を守れないことがわかり，国が積極的に生活を保障する必要が生まれた。
4. ④ そこで，1919年のワイマール憲法で社会権が初めて定められ，日本国憲法も第25条などで社会権を保障している。
5. ⑤ さらに現代では，公害・都市化・情報化などで，憲法制定時には想定されなかった問題が生じ，環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権などの新しい人権が主張されるようになった。

口頭で解説すべきポイント

- ②→③の部分を，生徒に具体例（長時間労働の工場で働く子ども）で説明させる。
  発問：自由に競争できる社会で，なぜ国の保障が必要になったのか。
  予想される反応：競争に負けたり病気になったりした人が，自分の力だけでは生活できなくなったから。
  タイミング：導出の直後

例題 例題1　憲法改正の発議に必要な賛成の数

日本国憲法と同じ改正手続きをもつ架空の国Pの議会は，第一院（総議員250人）と第二院（総議員160人）からなる。(1) 第一院で発議に必要な賛成は最少何人か。(2) ある改正案に，第一院で170人，第二院で105人が賛成した。国会は発議できるか。

思考の糸口：「総議員の3分の2以上」は，出席した議員ではなく議員全体を基準にする。割り切れないときは切り上げる。

1. (1) 総議員の3分の2以上：250×2/3＝166.66…。166人では3分の2に届かないので，最少167人。
2. (2) 第一院：170≧167 なので条件を満たす。
3. 第二院：160×2/3＝106.66… なので107人以上が必要。105人は足りない。
4. 両院の両方で条件を満たさないと発議できないので，発議できない。

答　**(1) 167人**　**(2)** 発議できない（第二院の賛成が**107**人に足りない）

よくある誤り	正しい考え方
250×2/3＝166.6… なので166人	166人は3分の2に届かない。3分の2「以上」なので167人が必要。

口頭で解説すべきポイント

- 小数を切り捨てて166人と答える誤りを取り上げ，「以上」の意味を確認させる。
  注意：出席議員を基準にしたり，過半数と混同したりする誤りが多い。

例題 例題2　国民投票の結果を判断する

例題1の改正案とは別の改正案が発議され，国民投票が行われた（架空の資料）。賛成票 3150万票，反対票 2850万票，無効票 120万票だった。この改正案は承認されるか。

思考の糸口：国民投票は「過半数」。国会の発議の「3分の2以上」と混同しない。

1. 承認には，賛成票が有効投票（賛成票と反対票の合計）の過半数であることが必要。
2. 有効投票：3150＋2850＝6000（万票）。その半分は 3000万票。
3. 賛成票 3150万票は 3000万票をこえるので過半数である。

答　承認される（賛成が有効投票**6000**万票の過半数）

よくある誤り	正しい考え方
3分の2以上の賛成がないので承認されない	国民投票で必要なのは過半数。3分の2以上は国会の発議の条件である。

口頭で解説すべきポイント

- 発議（国会）と承認（国民）の条件を表にして並べ，どの段階の条件かを確認させる。

板書案 板書案

① 憲法と人権の歩み	② 日本国憲法の原理	③ 基本的人権
立憲主義：憲法で権力を制限	1946.11.3 公布 1947.5.3 施行	個人の尊重（13）・平等（14）
法の支配（⇔人の支配）	国民主権 ⇔ 天皇主権（帝国憲法）	自由権：精神・身体・経済
1215 マグナ・カルタ	天皇＝象徴，国事行為	社会権：生存権（25）・教育・労働
1689 権利章典	（内閣の助言と承認）	参政権・請求権
1776 独立宣言 1789 人権宣言	基本的人権の尊重（第11条）	公共の福祉による制限
1919 ワイマール憲法→社会権	平和主義（第9条）	新しい人権：環境・知る・
1948 世界人権宣言	改正：総議員2/3以上→国民投票過半数	プライバシー・自己決定

口頭で解説すべきポイント

- ③の列は，条文番号と権利名をセットで書き，分類ごとに色を変えて示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
労働基本権は自由権である	労働基本権は社会権に分類される。
憲法記念日（5月3日）は公布された日である	5月3日は施行日。公布は1946年11月3日（文化の日）。
公共の福祉があれば，国はどんな理由でも人権を制限できる	制限は，他人の人権との調整や社会全体の利益のために必要な範囲に限られる。

口頭で解説すべきポイント

- 社会権と自由権は「国に求める」か「国から守る」かで区別させる。
  発問：生存権は国に何を求める権利か。
  予想される反応：健康で文化的な最低限度の生活を保障すること。
- 憲法改正の条件は「国会：各議院の総議員の3分の2以上」「国民：過半数」「公布：天皇が国民の名で」の3段階で示す。
  注意：衆議院の優越は憲法改正の発議には適用されないことを必ず確認する。
- 新しい人権は，具体的な場面（マンションの日照，情報公開請求，個人情報，臓器提供カード）と結びつけて覚えさせる。
  タイミング：新しい人権の学習時
- 資料問題では，「架空の資料」の数値だけを根拠にし，割合は部分÷全体×100で計算させる。
  タイミング：例題の後
- 問題プリントDの誤答例を使い，「分類の取り違え」「発議と国民投票の条件の混同」「公布と施行の混同」「切り捨ての誤り」に分類させる。

まとめ まとめ

- 憲法は国の権力を制限して人権を守るきまり（立憲主義）であり，国の最高法規である。
- 日本国憲法の三つの基本原理は，国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。天皇は象徴で，国事行為には内閣の助言と承認が必要。
- 基本的人権は，平等権・自由権・社会権・参政権・請求権に分類され，公共の福祉によって制限されることがある。
- 社会の変化にともない，環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権などの新しい人権が主張されている。
- 憲法改正は，各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し，国民投票で過半数の賛成を得て，天皇が国民の名で公布する。

確認 確認問題

1. 日本国憲法が施行された年月日を答えなさい。
   → **1947年5月3日**
2. 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を何というか。また，それは何権に分類されるか。
   → 生存権，社会権
3. 天皇の国事行為に助言と承認を行う機関はどこか。
   → 内閣
4. 総議員 300人の議院で，憲法改正の発議に必要な賛成は最少何人か。
   → **200人**
5. 情報公開制度によって保障される新しい人権を何というか。
   → 知る権利

JH-SOC-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））